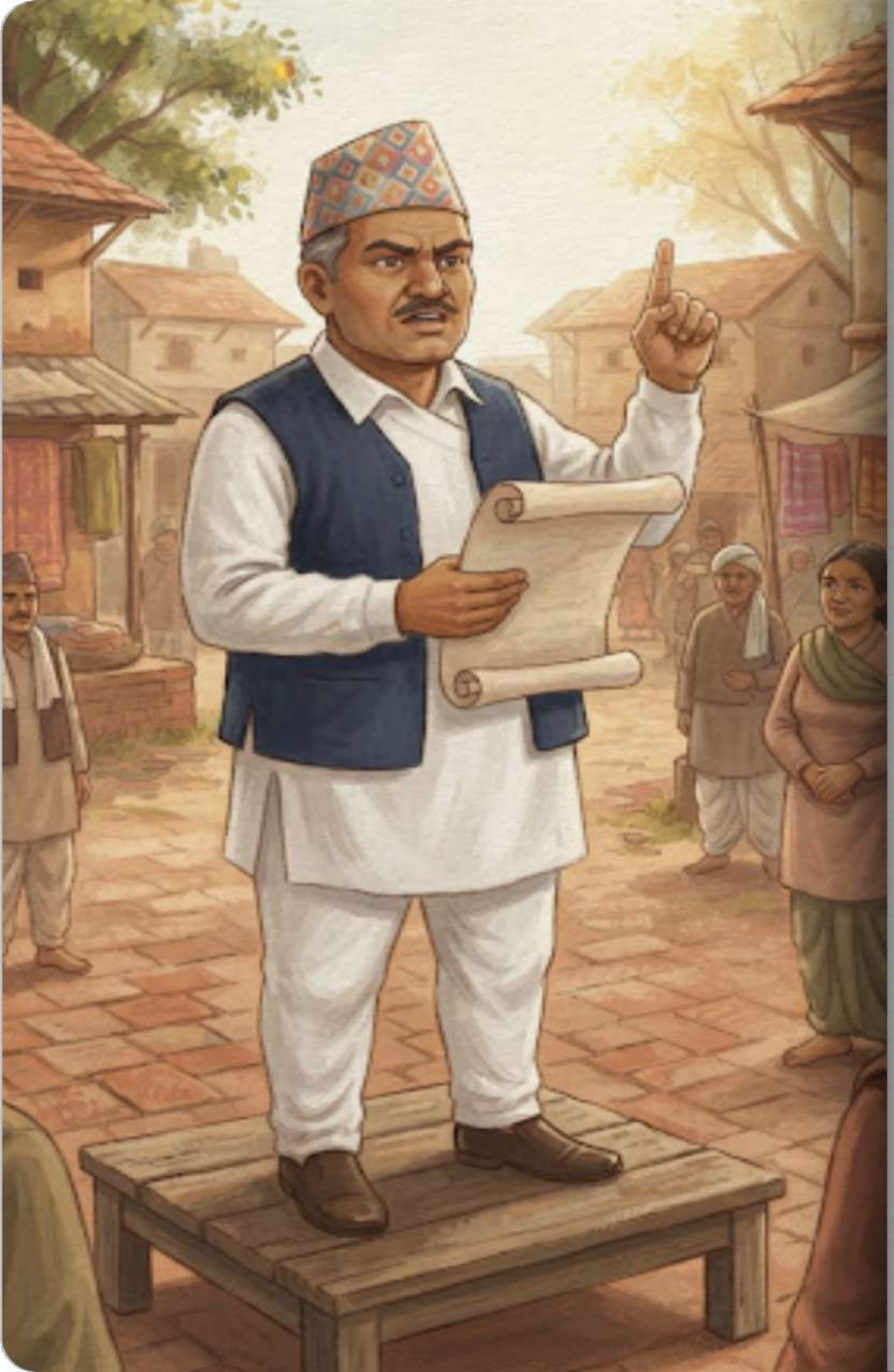


संविधानको सर्वोच्चता र हाम्रो अधिकार

By Alita Wang



शान्तिपुर गाउँमा चेतना नामकी एउटी ज्ञानी र जिज्ञासु केटी बस्थिन्। उनका हातमा सधैँ एउटा रातो गाढा पछ्यौरी जस्तै सम्मानित पुस्तक हुन्थ्यो— 'नेपालको संविधान'। उनलाई थाहा थियो, यो पुस्तक देशको मूल कानुन हो, जसले सबै नागरिकलाई सुरक्षा र अधिकार दिन्छ।



एक दिन गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष केदारले एउटा नयाँ नियम घोषणा गरे। उनले भने, "अबदेखि गाउँमा माटाका भाँडा बनाउने र बेच्ने काम केही खास वर्गका पुरुषहरूले मात्र गर्न पाउनेछन् र महिला व्यापारीहरूले अत्यधिक कर बुझाउनुपर्नेछ।"



कमला दिदी वर्षौंदेखि माटाका सुन्दर
भाँडाहरू बनाएर आफ्नो परिवार पाल्दै
आएकी थिइन्। तर नयाँ नियम
सुनेपछि बजारका सुरक्षाकर्मीले
उनलाई पसल राख्न रोके र धेरै कर
मागे।



कमला दिदी निराश भएर बजारको डिलमा बसिरहेकी थिइन्। चेतना उनीकहाँ आइन् र सोधिन्, "कमला दिदी, किन दुःखी हुनुभएको?" कमलाले वडाध्यक्षको नयाँ नियम र करबारे सबै कुरा भनिन्।

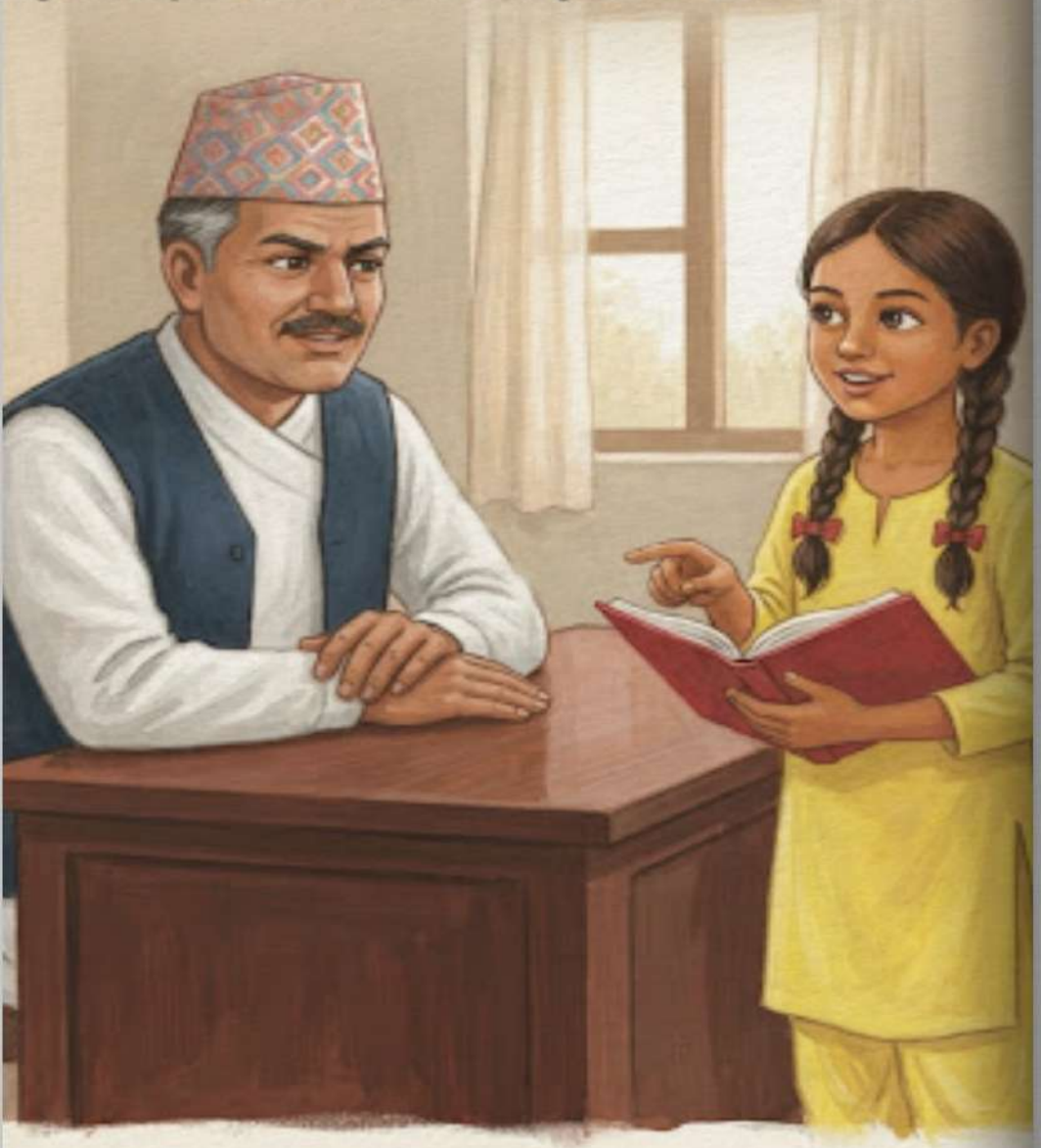


चेतनाले आफ्नो रातो संविधानको
पुस्तक पल्टाउँदै भनिन्, "दिदी,
संविधानको धारा १ अनुसार संविधान
देशको मूल कानुन हो। धारा १७ र १८
ले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव
जुनसुकै पेसा वा व्यवसाय गर्ने र
समान व्यवहार पाउने हक दिएको छ।
संविधानसँग बाझिने नियम स्वतः
अमान्य र बदर हुन्छ!"



चेतना र कमला दिदी वडाध्यक्ष केदारको कार्यालयमा पुगे। चेतनाले नम्र भई भनिन्, "अध्यक्षज्यू, हजुरले बनाएको नयाँ नियम र करको व्यवस्था हाम्रा मौलिक हकसँग बाझिएको छ।"

he village villeage adminisrations at office. (age 45, Nepali, South Asian,
edium olve tan skin, land d on't short cnop neipt side-parti. shord,
ord and stock build, short croped neat sicn (age 45, Nepali, South Asian,
, age 10, Nepali, South Asian ,s warm gollen, ao and neat aend.

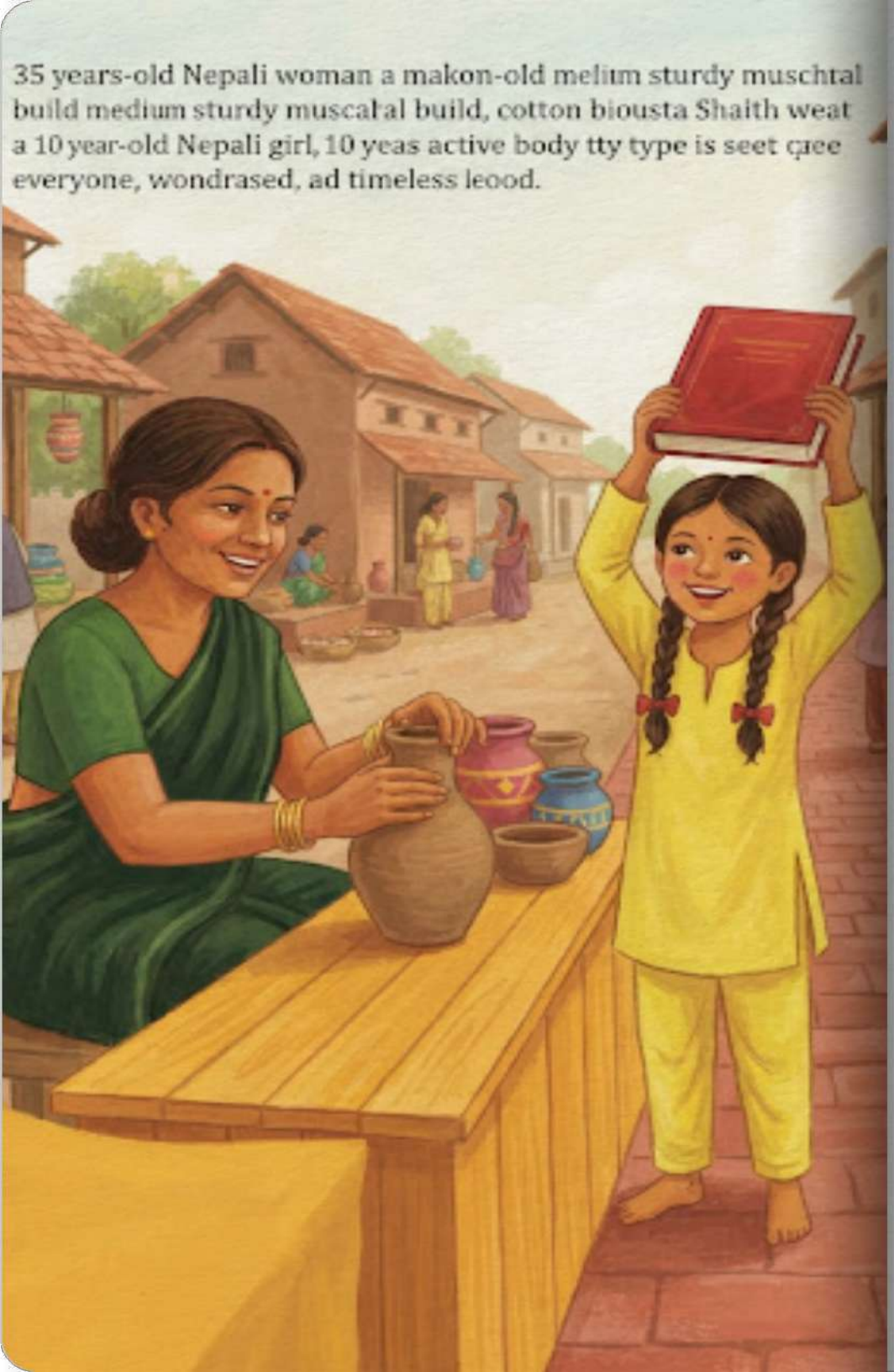


Age: 45, Nepali, South Asian
a age 45, Nepali, South Asian
a age 10, Nepali, addible laan skin.

केदारले भने, "म त गाउँको चुनिएको प्रतिनिधि हुँ, मैले बनाएको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।" चेतनाले स्पष्ट पार्दै भनिन्, "अध्यक्षज्यू, धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, जनप्रतिनिधि पनि कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ।"



विवाद समाधानका लागि उनीहरू न्यायिक निकायमा गए। अदालतले संविधानको धारा १, १७, १८ र २४ को आधारमा निर्णय गर्दै भन्यो— "जात, लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्ने र व्यवसाय गर्न रोक लगाउने निर्णय संविधानसँग बाझिएकाले स्वतः शून्य र बदर हुन्छ।"



अब शान्तिपुर गाउँमा सबैले समान अधिकारका साथ आ-आफ्नो व्यवसाय गर्न पाए। कमला दिदी खुसीसाथ माटाका भाँडाहरू बेच्न थालिन्। चेतनाले मुस्कुराउँदै सबैलाई सम्झाइन्— "संविधानको पालना गरौं, कानुनको शासन कायम राखौं!"